

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE
TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS

Demandantes

VS.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
ASEGURADORA ABC

Demandados

CIVIL NUM. SJ2025CV00899

SALÓN:804

SOBRE: **INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE;
INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
14.1 LEY DE REFORMA DE
PERMISOS**

RÉPLICA A OPOSICIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- El **24 de abril de 2025**, la compareciente presentó una **MOCIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN**. (SUMAC Entrada Núm. 32).
- El 25 de abril de 2025 este Honorable Tribunal le ordenó a la parte demandada exponer su posición en 15 días. Dicho termino **expiró el 10 de mayo de 2025 sin que la parte demandada se expresara o solicitara prórroga alguna**. (SUMAC Entrada Núm. 33).
- Por tanto, dado que la parte demandada no cumplió con el termino dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil (1), ni con la orden de este Tribunal, la moción dispositiva de la parte parte interventora debe tenerse por sometida para resolución sin necesidad de trámite adicional.
- En vista de la falta de oposición dentro del término dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil (20 días), así como el incumplimiento con la orden de este Honorable Tribunal ordenando exponer su posición (dentro de 15 días) corresponde que se tenga por sometida sin oposición la Moción de Desestimación presentada por la parte interventora.

1. En lo pertinente la Regla 8.4 de Procedimiento Civil dispone: "Cualquier parte que se oponga a una moción deberá presentar su oposición fundamentada dentro de los veinte (20) días siguientes a ser notificada de la moción. La oposición deberá acompañarse de cualquier documento o affidavit necesario para su resolución. Si no se presenta una oposición dentro de dicho término de veinte (20) días, se entenderá que la moción queda sometida"

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita de este Honorable Tribunal que se tenga por sometida sin oposición la Moción de Desestimación de la reconvencción presentada por la parte interventora.

SJ2025CV00899 22/05/2025 09:31:28 am Entrada Núm. 42 Página 2 de 2
CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 21 de mayo de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584